

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS

Intellectual Property Boutique

Maximiliansplatz 19 · 80333 München · T +49 89 21 03 96-0 · F -99

steinacker@steinacker-lichtenberg.de · www.steinacker-lichtenberg.de

An:	Brezelmann Discount KG, z.Hd. Herrn Dipl.-Kfm. Egon Brezelmann Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim
Übermittlung:	Vorab per Telefax: 07931 / 88 41 12 · sowie per Einschreiben/Rückschein
Datum:	22. Januar 2026
Unser Zeichen:	Sch-Lich 26-0188 (Stl/hk)

Markenverletzung — Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Sehr geehrter Herr Brezelmann,

namens und in Vollmacht (Vollmachtsurkunde beigelegt, Anlage K 1) der **klôtzzkètté S.A.**, 12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (RCS Paris 552 094 471), zeigen wir die Mandatierung an.

I. Sachverhalt

1. Unsere Mandantin ist Inhaberin prioritätsälterer Marken, insbesondere der Unionswortmarke „klôtzzkètté“ (EU 005 412 880, Kl. 3, 14, 18, 25, 35), der Unionswort-/Bildmarke mit Krönchen-Monogramm „K°°“ (EU 010 988 411), der nationalen Bildmarke (DPMA 30 2014 077 312) sowie der Positionsmarke (EUIPO 015 887 442). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Anlage K 2 verwiesen.

2. Am 11.01.2026, 13.01.2026 und 14.01.2026 wurden in den Filialen Bad Mergentheim (Wurstgasse 4), Crailsheim (Hauptstraße 17) und Tauberbischofsheim (Marktplatz 4) folgende markenrechtswidrige Waren angeboten und verkauft:

- a) T-Shirts „BTM-MEN-022“ mit aufgedrucktem Krönchen, VK EUR 9,99;
- b) Halstücher mit gewebter Krönchen-Bordüre „BTM-WMN-118“, VK EUR 12,99;
- c) Handtaschen-Imitate (PU-Leder) mit K°°-Monogramm „BTM-BAG-K044“, VK EUR 24,99;
- d) Parfumflakons hexagonal/asymm. Stopfen „K-Royal Eau de Parfum“, VK EUR 14,99 — verletzt 3D-Formmarke EU 008 776 015.

3. Sämtliche Waren stammen aus Lieferungen der Brezelmann Trading Lithuania, UAB (Vilnius) — gegen die beim EUIPO Widerspruch eingelegt wurde (B 4 187 932).

II. Rechtliche Würdigung

1. Die festgestellten Handlungen sind Markenverletzungen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 2 lit. a, b und c UMV. Zeichenähnlichkeit: mindestens 87 % (K°°-Monogramm). Warenidentität: gegeben.

2. Hinsichtlich der Flakons liegt Verletzung der 3D-Formmarke EU 008 776 015 vor; jedenfalls Rufausbeutung (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Zuordnungsgrad Allensbach IfD 2024: 73 % bei Premiumkonsumenten.

3. Erschöpfung (§ 24 MarkenG) ist ausgeschlossen. Selektives Vertriebssystem (EuGH C-230/16 — Coty/Akzente). Brezelmann ist kein autorisierter Händler.

III. Aufforderung

Wir fordern Sie auf, bis spätestens **Freitag, 06.02.2026, 12:00 Uhr** die beiliegende strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Anlage K 3) rechtsverbindlich unterzeichnet zurückzusenden sowie Auskunft zu erteilen und Kosten in Höhe von **EUR 12.471,40** (2,5-fache Geschäftsgebühr RVG aus Streitwert EUR 1.200.000,00) zu erstatten.

Bei fruchtlosem Fristablauf behalten wir gerichtliche Geltendmachung (einstweilige Verfügung LG Frankfurt a.M.) sowie Strafanzeige nach § 143 MarkenG vor.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. **Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis**, LL.M. (Cantab.)

Rechtsanwältin · Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

ANLAGE K 3 — Strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich die **Brezelmann Discount KG**, Wurstgasse 4, 97980 Bad Mergentheim, vertreten durch Komplementär Dipl.-Kfm. Egon Brezelmann, gegenüber der **klôtzzkètté S.A.** (Gläubigerin), es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe zu unterlassen:

1. im geschäftlichen Verkehr Bekleidung, Halstücher, Taschen, Parfumflakons mit dem Zeichen „K^{oo}“ und/oder „klôtzzkètté“ oder einem verwechslungsfähigen Zeichen anzubieten, zu vertreiben, einzuführen oder zu bewerben;
2. die in Anlage K 3.1 abgebildeten Produkte anzubieten oder bewerben zu lassen;
3. der Gläubigerin innerhalb von 10 Werktagen Auskunft zu erteilen über Bezugsquellen, Lagerbestände, Liefermengen, Abnehmer, Umsatz und Gewinn (belegt durch Rechnungskopien);
4. der Gläubigerin Schadensersatz nach dreifacher Schadensberechnung zu leisten;
5. die Anwaltskosten der Gläubigerin i.H.v. EUR 12.471,40 zu erstatten.

Bad Mergentheim, den _____

Brezelmann Discount KG, gez. Egon Brezelmann (Komplementär)

*Kanzlei-Notiz: Unterlassungserklärung wurde NICHT unterzeichnet zurückgesandt — Frist 06.02.2026 fruchtlos abgelaufen.
Sofortiger Antrag auf einstweilige Verfügung. — hk, 09.02.2026*